7월~8월 공인중개사 단원별모의고사 - 민법(민석기) 8회

문제지 형벌	문제수	시험시간	수험번호	성명
A형	30문제	35분		

< 유 의 사 항 >

○ 먼저 문제지 상태와 수량 확인

○ 문제지에 수험번호와 성명을 기재

○ 답안카드에 문제지 유형을 기재 후 해당란에 표기

제2과목 : 민법및민사특별법

01. 매매 예약에 관한 설명 중 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

① 예약완결권의 행사기간을 3년으로 약정한 경우, 예약완결권은 예약이 성립한 날로부터 10년까지는 행사할 수 있다.

② 예약완결권의 행사기간을 정하지 않은 경우, 예약완결권자가 매매 목적물을 인도 받아 점유하고 있는 경우에도 예약이 성립한 날로부터 10년이 경과하면 예약완결권이 소멸한다.

③ 예약 의무자는 상당한 기간을 정하여 예약완결권 행사 여부의 확답을 최고할 수 있으며, 그 기간 내에 확답을 받지 못하였다면 예약은 효력을 잃는다.

④ 예약완결권자가 매매를 완결할 의사를 표시하기 위해서 상대방의 승낙을 필요로 하는 것은 아니다.

⑤ 매매 예약 이후 예약완결권이 행사되기 전에 목적물이 멸실되면 예약완결권자는 예약완결권을 행사하지 못한다.

02. 계약금에 관한 설명으로 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

① 계약금 계약은 주된 계약과 동시에 성립될 필요는 없다.

② 주 계약이 어떠한 사유로 인하여 무효가 되면 계약금 계약은 당연히 효력을 잃는다.

③ 계약금은 특별한 사정이 없는 한 손해배상 예정액으로 추정된다.

④ 계약금에 의한 해제를 하지 않기로 하는 특약도 효력이 있다.

⑤ 계약금에 의한 해제가 가능한 경우에도 채무불이행으로 인한 법정해제권은 성립될 수 있다.

03. 甲은 자기 소유의 토지를 乙에게 매도하면서 계약금(1천만원)을 수령한 경우에 관한 설명으로 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

① 甲이 계약을 해제하기 위하여 乙에게 2천만원을 제공하였으나 乙이 이를 수령하지 않는다고 하더라도 2천만원을 공탁할 필요는 없다.

② 乙이 매매 대금의 일부를 지급한 후에도 甲은 계약금 계약에 의한 해제를 할 수 있다.

③ 甲이 乙에게 대금의 지급을 청구하는 소송을 제기한 것을 이행에 착수한 것이라고 할 수 없다.

④ 甲과 乙이 甲소유 토지에 대한 토지거래허가신청을 한 후에도 甲은 계약금에 의한 해제를 할 수 있다.

⑤ 甲이 계약금의 배액을 상환하고 계약을 해제한 경우, 원상회복이나 손해배상책임은 발생할 여지가 없다.

04. 甲은 X건물을 乙에게 매도하면서 계약금을 3천만원으로 약정하였다. 또한 乙이 계약을 위반하면 계약금을 甲이 몰취하기로 하였으며 甲이 계약을 위반한 경우에 관한 특약은 없었다. 다음 중 틀린 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

㉮ 乙이 약정한 계약금 중 1천만원 만을 지급한 상태라면 甲은 2천만원을 乙에게 상환하고 계약을 해제할 수 있다.

㉯ 乙로부터 계약금 3천만원을 모두 지급받은 甲은 특별한 사정이 없어도 6천만원을 乙에게 제공하고 계약을 해제할 수 있다.

㉰ 계약금 3천만원을 모두 지급한 乙은 특별한 사정이 없어도 3천만원을 포기하고 계약을 해제할 수 있다.

㉱ 甲이 계약금 3천만원을 지급 받은 후에 X건물을 타인에게 처분하면 乙은 甲에게 6천만원을 손해배상으로 청구할 수 있다.

㉲ 乙이 계약금 3천만원을 지급한 후에 중도금 지급을 지체하면 甲은 지급받은 계약금 3천만원을 몰취할 수 있다.

① ㉮ ② ㉮, ㉯
③ ㉮, ㉱ ④ ㉮, ㉯, ㉱
⑤ ㉮, ㉱, ㉲

05. 매매에 관한 설명으로 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

① 특별한 사정이 없는 한 매매 계약에 관련하여 발생한 비용은 쌍방이 균분하여 부담한다.

② 매매 계약의 대금은 금전이어야 한다.

③ 매매 목적물의 인도와 동시에 대금을 지급 할 경우에는 목적물의 인도 장소가 대금지급 장소가 되는 것이 원칙이다.

④ 특별한 사정이 없는 한 매수인은 목적물의 인도를 받은 날로부터 대금에 이자를 가산하여 지급하여야 한다.

⑤ 매매 목적물을 인도하기 전에는 매수인이 대금을 완납한 이후에도 매도인이 과실수취권을 갖는다.

06. 매도인의 담보책임에 관한 설명 중 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

① 매매 계약 자체가 무효인 경우에도 매도인의 담보책임이 인정될 수 있다.

② 담보책임은 매도인에게 과실이 있는지 여부를 가리지 않고 발생하는 법정무과실 책임이다.

③ 타인의 권리매매에서 권리이전을 할 수 없게 된 매도인은 선의 매수인에게 계약이 이행된 것과 동일한 경제적 이익을 배상할 의무가 있다.

④ 하자담보책임의 경우 매매목적물에 하자가 존재하는지의 여부는 계약체결 당시 기준으로 판단해야 한다.

⑤ 매매 계약의 당사자 사이에 매도인의 담보책임을 배제하기로 하는 특약도 가능하다.

07. 다음 중 악의 매수인에게도 인정되는 담보책임상의 권리를 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

㉮ 매매 목적물 전부가 매도인의 소유가 아님으로 인하여 계약을 이행할 수 없는 경우의 해제권

㉯ 매매 목적물의 일부가 매도인의 소유가 아님으로 인하여 매수인이 목적을 달성할 수 없는 경우의 대금감액청구권

㉰ 매매 목적물의 면적이 계약 면적에 미달하는 경우의 대금감액청구권

㉱ 매매 목적물에 설정되어 있는 지상권으로 인하여 매수인이 계약의 목적을 달성할 수 없는 경우의 해제권

㉲ 매수인이 소유권을 취득하기 전에 경료되어 있던 가등기에 기하여 본등기가 됨으로 인하여 매수인이 소유권을 상실한 경우의 손해배상청구권

① ㉮, ㉯ ② ㉮, ㉯, ㉰ ③ ㉮, ㉯, ㉲
④ ㉰, ㉱ ⑤ ㉮, ㉯, ㉰, ㉱

08. 매도인의 담보책임에 관한 설명 중 틀린 것은?

① 매매 목적물의 전부가 매도인의 소유가 아님으로 인하여 매수인이 목적을 달성할 수 없는 경우, 매도인의 담보책임에 관하여 행사기간을 두고 있지 않다.

② 매매 목적물의 수량이 부족함으로 인하여 매수인이 목적을 달성할 수 없는 경우, 선의 매수인은 계약을 체결한 날로부터 1년 내에 대금의 감액을 청구하여야 한다.

③ 목적물에 하자가 있음을 과실없이 알지 못한 매수인은 그 사실을 안 날로부터 6개월 내에 손해배상을 청구할 수 있다.

④ 매매 목적물의 일부가 매도인의 소유가 아님으로 인하여 매수인이 목적을 달성할 수 없는 경우, 악의 매수인은 계약을 해제할 수 없다.

⑤ 매매 목적물에 설정되어 있는 저당권 실행에 의하여 소유권을 상실한 매수인은 저당권의 존재를 알고 있었던 경우에도 계약을 해제할 수 있다.

09. 담보책임에 관한 설명으로 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

① 매매 대상 토지가 법률상 제한으로 인하여 건축이 불가능한 경우, 이는 권리의 하자에 해당한다.

② 물건의 하자로 인한 매도인의 하자담보책임은 경매의 경우에는 적용하지 않는다.

③ 물건의 하자로 인한 매도인의 담보책임에 대하여 제척기간이 적용되더라도 소멸시효의 적용이 배제되지 않는다.

④ 매도인의 담보책임도 과실상계의 법리에 의하여 감경할 수 없다.

⑤ 매매 목적물에 하자로 인한 손해 발생에 매수인의 잘못이 있다면 이를 참작하여 손해배상의 범위를 정할 수 있다.

10. 甲은 乙에게 X토지를 매도하면서, 甲이 대금을 제공하고 환매권을 행사하면 환매하기로 약정하였다. 다음 중 틀린 것을 모두 고른 것은?

㉮ 甲이 환매권을 행사하면 乙의 동의가 없어도 환매계약 체결의 효력이 발생된다.

㉯ 甲과 乙이 환매 기간을 2년으로 약정하더라도 합의하에 5년 까지 환매기간을 연장할 수 있다.

㉰ 매매 계약과 동시에 환매특약이 등기되어 있는 경우, 乙로부터 X토지를 매수한 丙은 乙에게 소유권이전등기를 청구할 수 없다.

㉱ 매매 계약과 동시에 환매특약이 등기되어 있었다면, 甲은 乙로부터 X토지를 매수하여 등기를 경료 한 丙에게도 환매권을 행사할 수 있다.

① ㉮ ② ㉰ ③ ㉱
④ ㉯, ㉰ ⑤ ㉯, ㉱

11. 甲소유의 X토지와 乙소유의 Y건물을 교환하기로 계약한 경우에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

㉮ X토지가 계약 체결 이후에 국가에 수용된 경우, 甲은 Y건물의 소유권 이전을 청구하지 못한다.

㉯ Y건물이 계약 체결 이후에 乙의 과실로 소실된 경우, 甲은 계약을 해제하고 손해배상을 청구할 수 있다.

㉰ X토지가 甲의 소유가 아님으로 인하여 계약을 이행할 수 없는 경우, 乙은 그 사실을 알고 있었던 경우에도 계약을 해제할 수 있다.

① ㉮ ② ㉯ ③ ㉰
④ ㉮, ㉯ ⑤ ㉮, ㉯, ㉰

12. 민법상 임대차 계약에 관한 설명으로 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

① 건물의 사용을 목적으로 하는 임대차의 존속기간은 영구무한으로 정할 수 있다.

② 임대차 기간이 만료된 후 상당한 기간 동안 임차인이 목적물을 계속 사용하는데도 불구하고 임대인이 이의를 제기하지 않으면 전 임대차와 동일한 조건으로 갱신된 것으로 본다.

③ 기간의 약정이 없는 부동산 임대차에 있어 임차인이 해지통고를 하면 3개월이 경과하여야 효력이 있다.

④ 임대차 목적물이 임대인의 귀책사유 없이 훼손되어 사용할 수 없는 경우에 임대인은 목적물을 통상의 용도에 적합한 상태로 유지 수선하여야 할 의무가 있다.

⑤ 임대인의 수선의무를 면제하는 특약이 있는 경우에도 주요 구조부의 하자에 관한 대규모 수선은 임대인이 하여야 한다.

13. 건물임차인의 유익비상환청구권과 부속물매수청구권 모두에 적합한 설명을 모두 고른 것은?(다툼이 있으면 판례에 의함)

㉮ 임대차 계약이 종료되어야 권리행사가 가능하다.

㉯ 부속된 물건이 임차 건물과는 독립된 물건인 경우에 한하여 인정된다.

㉰ 임대차 계약 당사자의 특약에 의하여 권리를 포기하거나 배제할 수 없다.

㉱ 임대차 계약 종료 후 6개월 내에 권리행사를 하여야 한다.

① ㉮ ② ㉯ ③ ㉱

④ ㉮, ㉰ ⑤ ㉯, ㉱

14. 乙이 甲의 X토지를 임차하여 그 지상에 건물을 축조하여 보존등기를 경료하였다. 다음 설명 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

① 임대차 기간이 종료한 경우, 乙이 갱신을 청구하자 이를 거절한 임대인은 乙의 지상물매수청구에 대한 거절을 할 수 없다.

② 임대차 계약 당시에 '임대차 계약 종료 시 지상 시설물 일체를 포기하기로 한다.'는 약정이 있었던 경우에도 乙은 지상물매수청구권을 행사할 수 있다.

③ 乙이 2기의 차임을 연체하여 甲이 임대차 계약을 해지한 경우에는 乙에게 지상물매수청구권은 허용되지 않는다.

④ 甲이 X토지를 丙에게 처분하여 소유권을 이전하였다면 乙은 임차권 등기를 하지 않은 이상 丙을 상대로 지상물매수청구권을 행사할 수 없다.

⑤ 乙이 지상물매수청구권에 따른 매매대금을 지급받지 못하여 임대차 기간 만료 후에도 X토지와 건물을 계속 사용하고 있다면 乙은 토지임대료를 지급할 책임이 있다.

15. 토지임차인의 지상물매수청구권에 관한 설명으로 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

① 기간의 정함이 없는 임대차가 임대인의 해지통고로 소멸하는 경우, 임차인은 갱신청구를 하지 않아도 지상물의 매수를 청구할 수 있다.

② 임차인 소유 지상물이 임대토지와 제3자 소유의 토지 위에 걸쳐서 건립된 경우에도, 임차지상에 있는 건물 전부에 대하여 임차인의 매수청구가 허용된다.

③ 임차인이 임대인의 동의 없이 임차 지상에 건축한 건물도 지상물 매수청구권의 대상이 될 수 있다.

④ 지상물의 경제적 가치가 없어 임대인에게는 효용이 없는 경우에도 지상물매수청구권의 대상이 될 수 있다.

⑤ 임차인 소유의 지상 건물에 저당권이 설정되어 있는 경우에도 지상물매수청구권의 대상이 될 수 있다.

16. 임차인 乙은 임대인 甲의 동의를 얻어 甲의 X건물을 丙에게 전대하였다. 甲·乙·丙의 법률관계에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

㉮ 丙은 전대차계약상의 차임지급일 이전에 乙에게 지급한 차임으로 甲에게 대항하지 못한다.

㉯ 전대차 계약이 종료하여 丙이 甲에게 X건물을 반환하였다면 丙은 乙에 대한 목적물 반환의무를 면한다.

㉰ 甲과 乙이 임대차 계약을 합의해지 하면 丙의 권리는 소멸한다.

㉱ 甲이 乙의 차임연체를 이유로 임대차 계약을 해지하기 위해서는 丙에게 그 사실을 통지하여야 한다.

① ㉮, ㉯ ② ㉮, ㉰ ③ ㉯, ㉰

④ ㉯, ㉱ ⑤ ㉰, ㉱

17 임차인 乙은 임대인 甲의 동의 없이 X건물 전부를 丙에게 전대하였다. 다음 설명 중 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

① 甲은 특별한 사정이 없는 한 乙과의 임대차 계약을 해지할 수 있다.

② 乙과 丙 사이의 전대차계약은 甲의 동의 여부에 관계 없이 당사자 간에는 효력이 있다.

③ 乙이 丙에게 X건물에 대한 사용 제공을 하지 못하면 선의의 丙은 乙에게 담보책임에 의한 손해배상을 청구할 수 있다.

④ 甲이 乙과의 임대차 계약을 해지하지 않았다면, 甲은 乙에 대하여 차임의 지급을 청구할 수 있다.

⑤ 甲이 乙과의 임대차 계약을 해지하지 않았다면, 甲은 丙에 대하여 손해의 배상을 청구할 수 있다.

18. 임대차에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

① 통상의 임대차의 경우 임대인은 임차인의 안전을 배려해야 할 보호의무를 부담한다.

② 임차인의 필요비상환청구권은 임대차 계약이 종료한 경우에 한하여 행사할 수 있다.

③ 임대인이 필요비를 상환하지 않는 경우, 임차인은 그 금액의 한도에서 차임의 지급을 거절할 수 있다.

④ 임대차 계약 존속 중에 임차인이 연체한 차임은 보증금에서 당연히 공제된다.

⑤ 임대차 계약이 종료한 후에도 목적물을 사용하고 있는 임차인은 보증금의 존재를 이유로 차임의 지급을 거절할 수 있다.

19. 주택임대차보호법에 관한 설명으로 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

① 등기하지 않은 주택의 전세계약에 대해서도 주택임대차보호법이 준용된다.

② 주택임대차보호법의 적용을 받는 주택인지의 여부는 공부상의 기재에 관계없이 건물의 실지 용도에 따라 결정된다.

③ 미등기 무허가 건물에 대한 주택임대차에는 주택임대차보호법이 적용되지 않는다.

④ 주택임대차보호법의 적용을 받는 주택에는 그 주택의 대지도 포함된다.

⑤ 임대인에게 적법한 임대 권한이 있는 이상 임대인이 그 주택의 소유자가 아니더라도 주택임대차보호법이 적용된다.

20. 주택임대차보호법에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

① 임차인이 기존의 채권을 보증금으로 갈음하여 임대차 계약을 체결하였다면 그 주택을 사용하고 있는 경우에도 대항력이 인정될 수 없다.

② 임차인이 다세대 주택의 일부를 임차하여 전입신고를 할 때 지번만 기재하고 동·호수를 기재하지 않았더라도 대항력을 취득할 수 있다.

③ 주택 임차인이 전입신고를 올바르게 하였음에도 불구하고 담당 공무원의 실수로 주민등록이 다른 지번에 기재된 경우에 임차인은 대항력을 취득할 수 없다.

④ 주택 임차인이 주택에 대한 점유를 계속하고 있으면서 그 가족의 주민등록을 그대로 둔 채 임차인만 주민등록을 일시 다른 곳으로 옮긴 경우에도 대항력을 상실한다.

⑤ 주민등록이 행정청에 의하여 직권말소 된 경우 임차인의 대항력은 일단 소멸한다.

21. 주택임대차보호법에 관한 설명으로 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

① 임차인이 대항력을 취득한 이후에 임차 주택이 양도 된 경우, 원칙적으로 임대차 종료에 의한 보증금 반환의무는 원칙적으로 임차주택 양수인이 부담한다.

② 임차인이 법인인 경우에도 원칙적으로 임차 주택의 양수인이 임대인의 지위를 승계한다.

③ 임차 주택의 대지만을 경락받은 자는 임대인의 지위를 승계하지 않는다.

④ 임차주택에 채권담보 목적으로 소유권이전등기를 경료 받은 자는 임대인의 지위를 승계하지 않는다.

⑤ 저당권이 설정 된 같은 날에 주택을 인도 받아 주민등록을 완료한 임차인은 경매절차가 완료되면 임차권으로 경락인에게 대항하지 못한다.

22. 甲은 乙소유의 X주택에 대한 임대차 계약을 체결하였다. 다음 중 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

① 임대 기간을 1년으로 약정한 경우에도 甲은 1년을 임대차 기간으로 주장하지 못한다.

② 甲과 乙의 임대차가 법정갱신 된 경우에도 甲은 언제든지 임대차 계약의 해지를 통고할 수 있고 3개월이 경과함으로써 임대차는 종료된다.

③ 甲이 乙의 동의를 얻어 X주택을 丙에게 전대한 경우, 甲이 대항력을 취득하려면 丙이 주민등록을 완료한 경우라야 한다.

④ 乙은 임대차 계약 체결 후 1년이 경과하지 않은 상태에서는 기존 보증금이나 차임의 20분의 1 범위에서 보증금이나 차임의 증액을 청구할 수 없다.

⑤ 甲이 대항력을 갖추고 있는 이상 임대차 기간의 만료에도 불구하고 보증금을 모두 회수하지 못한 甲은 임대차 계약의 존속을 주장할 수 있다.

23. 주택임대차보호법에 의한 갱신요구권에 관한 설명으로 틀린 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

> ㉮ 주택임차인의 갱신요구권은 1회에 한하여 허용된다.
>
> ㉯ 임차인이 갱신을 요구하면 임대인은 자신의 형제가 거주하고자 함을 이유로 갱신을 거절할 수 있다.
>
> ㉰ 임대차 존속기간이 만료되기 3개월 전에 임차주택을 양도받아 임대인 지위를 승계한 자는 자신의 거주를 목적으로 임차인의 갱신요구를 거절할 수 있다.
>
> ㉱ 임대인이 자신이 임차 건물에 거주하여야 함을 이유로 갱신을 거절하는 경우, 거주 목적이 있는지에 관한 입증책임은 임대인이 부담한다.

① ㉮ ② ㉯ ③ ㉰

④ ㉯, ㉰ ⑤ ㉯, ㉱

24. 주택임대차보호법에 관한 설명으로 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

① 주택의 임차인이 보증금의 회수를 위하여 임차주택에 대한 강제경매를 청구하기 위하여 반대의무의 이행을 집행개시의 요건으로 하는 것은 아니다.

② 대항력과 우선변제권을 겸유하고 있는 주택 임차인이 경매절차에서 보증금 전액을 배당받을 수 없었더라도 같은 주택의 제2경매절차에서 우선변제권에 의한 배당을 받을 수 없다.

③ 임대차 계약서에 확정일자를 받음에 있어서 아파트의 동호수 기재를 누락하더라도 임차인은 우선변제권을 취득할 수 있다.

④ 임차인이 소액보증금 중 일정액에 대하여 선순위 저당권자에 우선하여 배당 받으려면 대항력과 확정일자를 갖추어야 한다.

⑤ 임차인의 소액보증금 최우선변제권은 목적물 가액의 1/2을 넘지 않는 범위에서만 인정된다.

25. 주택임대차보호법에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

㉮ 임차인은 저당권 설정 이후에 증액한 보증금으로 임차주택의 경락인에게 대항하지 못한다.

㉯ 저당권 설정 이후에 임대차보증금의 감액으로 「주택임대차보호법」상 소액임차인에 해당하게 된 경우라면 특별한 사정이 없는 한 소액임차인으로서 보호받을 수 없다.

㉰ 대지에 관하여 저당권이 설정된 후에 비로소 주택이 신축된 경우에도 그 주택을 임차하여 인도 받고 주민등록을 완료한 자는 대지의 경락대금에서 보증금 중 일정액에 대한 최우선변제를 받을 수 있다.

① ㉮ ② ㉯ ③ ㉰
④ ㉮, ㉯ ⑤ ㉯, ㉰

26. 주택임대차보호법에 의한 임차권등기명령에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

㉮ 임차권등기명령에 따른 등기를 경료한 이후에는 임차인이 주택의 점유와 주민등록 요건을 상실하더라도 이미 취득한 대항력을 상실하지 않는다.

㉯ 임차권등기명령에 의한 임차권 등기를 완료한 임차인은 경매절차에서 배당요구를 하지 않아도 보증금을 배당 받을 수 있다.

㉰ 임대인의 보증금 반환의무는 임차인의 임차권등기명령에 의한 임차권 등기 말소 의무와 동시이행의 관계에 있다.

㉱ 임차권등기명령의 집행에 따른 임차권등기가 끝난 주택을 그 이후에 임차한 임차인도 소액보증금 중 일정액에 대해서는 다른 채권자에 우선하여 변제받을 권리가 있다.

① ㉮, ㉯ ② ㉮, ㉰ ③ ㉯, ㉰
④ ㉯, ㉱ ⑤ ㉰, ㉱

27. 보증금이 10억원인 상가건물 임대차에 관한 설명으로 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

㉮ 임차인이 상가건물을 인도 받고 사업자등록을 신청하면 그 다음날 0시에 대항력을 취득한다.

㉯ 임대차 계약의 존속기간을 약정하지 않은 경우에도, 임차인의 갱신요구권은 인정된다.

㉰ 임차인이 대항력과 확정일자를 갖추면 보증금에 대한 우선변제권을 갖는다.

㉱ 임차인이 3기분의 차임을 연체하면 임대인은 계약을 해지할 수 있다.

① ㉮, ㉯ ② ㉯, ㉰ ③ ㉰, ㉱
④ ㉮, ㉱ ⑤ 없음

28. 상가건물 임대차보호법상 임대인이 임차인의 갱신요구를 정당하게 거절할 수 있는 경우를 모두 고른 것은?

㉮ 임차인이 과거에 2기의 차임을 연체한 사실이 있는 경우

㉯ 임차인의 경과실에 의하여 임차 목적 상가건물이 파손된 경우

㉰ 임차인이 임대인의 동의를 받지 않고 임차 목적 상가건물을 타인에게 전대한 경우

㉱ 임대인이 임대차의 목적인 상가건물을 철거하기 위하여 점유의 회복이 필요한 경우

① ㉮ ② ㉯
③ ㉯, ㉰ ④ ㉰, ㉱
⑤ ㉯, ㉰, ㉱

29. 상가건물임대차보호법의 적용을 받은 임대차에 있어서 임차인이 과거에 3기의 차임을 연체한 사실이 있으나 현재 시점에는 연체 차임이 3기에 이르지 않는다. 다음 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

㉮ 임대인은 계약을 해지할 수 있다.

㉯ 임대인은 임차인의 갱신요구를 거절할 수 있다.

㉰ 임대인은 임차인이 권리금을 회수할 기회를 보호할 의무가 없다.

① ㉮ ② ㉯ ③ ㉰
④ ㉯, ㉰ ⑤ ㉮, ㉯, ㉰

30. 상가건물임대차보호법에 의한 권리금 제도 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

① 임차인이 권리금 회수 기회를 보호받으려면 임대차 기간 만료 전 6개월 전부터 1개월 전까지 사이에 권리금 계약을 하여야 한다.

② 상가건물 임차인의 권리금 보호는 최초의 임대차 기간을 포함하여 10년을 초과하지 않는 범위 내에서만 인정된다.

③ 임대인과 임대인으로부터 임차 목적 상가건물을 양도받은 자가 영리목적으로 사용하지 않은 기간이 합산하여 1년 6개월 이상인 경우, 임차인이 주선한 신규임차인이 되려는 자와의 계약을 거절할 정당한 사유가 있는 것으로 본다.

④ 임차인이 신규임차인이 되려는 자와 권리금 계약을 체결한 사실이 없다면 임대인이 정당한 이유 없이 신규임차인과의 계약을 거절하고 상가건물을 임대하지 않겠다는 의사를 명백히 표시하더라도 권리금 회수 방해행위에 해당하지 않는다.

⑤ 상가건물에 대한 전대차 계약에도 권리금에 관한 규정을 적용한다.

---

§

수고하셨습니다.

합격을 진심으로 기원합니다!

§

민법 8회 9/1(화)

민석기 교수 정답

1	①	21	②
2	③	22	①
3	②	23	②
4	③	24	④
5	⑤	25	①
6	①	26	①
7	③	27	②
8	②	28	④
9	①	29	④
10	④	30	③
11	⑤		
12	③		
13	①		
14	④		
15	②		
16	①		
17	⑤		
18	③		
19	③		
20	⑤		